REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-04 - Servizio Ragioneria e finanze

Oggetto: **VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO GESTIONALE 2026/2028, ANNUALITÀ 2028, COMPETENZA, TRA CAPITOLI DI SPESA DELLA STESSA MISSIONE, STESSO PROGRAMMA, TITOLO E MACROAGGREGATO, AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011. (VAR 20/2026).**

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 riguardante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui

all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla-osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTE le variazioni al Bilancio di previsione 2026/2028 adottate fino alla data del presente provvedimento;

VISTA la determinazione della Direttrice Generale n. 1972, Prot. Int. 46863 del 30.09.2026, di adozione della variazione al bilancio finanziario 2026/2028, per le annualità 2026, 2027 e 2028 finalizzata ad assicurare la copertura finanziaria dell'incremento del Fondo per le progressioni professionali del personale non dirigente per il triennio 2026 /2028 in attesa del nulla-osta della Giunta Regionale;

VISTA la nota protocollo interno n. 49851 del 16.10.2026, depositata agli atti d'ufficio, con la quale il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato richiedeva una variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2028, competenza, all'interno della stessa Missione, stesso Programma, Titolo e Macroaggregato, al fine di garantire la copertura del pacchetto assicurativo dell'Ente;

VISTO l'art. 51 del Decreto Legislativo n. 118/2011, avente ad oggetto "Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale" ed in particolare il comma 4 che stabilisce che le variazioni fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato all'interno della stessa missione e stesso programma finanziario sono di competenza dei dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, del Responsabile finanziario;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 110 del 18/01/2024, con la quale è stato conferito alla sottoscritta Teresa D'Oriano l'incarico di Direttore del Servizio Ragioneria e Finanze della Direzione Generale, confermato con la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025;

ATTESTATO che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del "Codice di comportamento del personale del

Sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 68 /15 del 31.12.2025 e adottato con Determinazione della Direttrice Generale n. 414 /2026;

ACCERTATA la propria competenza a disporre la variazione in oggetto;

RITENUTO necessario, pertanto, approvare una variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2028, competenza, all'interno della stessa Missione, stesso Programma, Titolo e Macroaggregato, di adeguamento degli stanziamenti a seguito di mutate esigenze di spesa, al fine di garantire la prosecuzione delle attività, come specificato in dettaglio negli allegati Spese dettaglio per capitolo e Riepilogo per capitolo, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. 6/2006 che prevede che l'ARPAS ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 47 del D.lgs. 118/2011 che prevede che gli enti strumentali della regione in contabilità finanziaria:

- adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del medesimo decreto;
- approvano annualmente i relativi bilanci nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali che pubblicano nel sito internet della regione;

VISTO l'art 51 del Decreto Legislativo 118/2011, avente ad oggetto "Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale" ed in particolare il comma 4 che stabilisce che le variazioni fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato all'interno della stessa missione e stesso programma finanziario sono di competenza dei dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, del Responsabile finanziario;

VISTO l'art. 40 del D.lgs. 118/2011, avente ad oggetto "Equilibri di bilanci";

VISTA la normativa regionale vigente in materia di controllo sugli enti regionali ed in particolare la L.R. n.14/1995, la L.R. n. 6/2006 nonché le direttive dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di cui al prot. n.11203

del 9/5/2016 e preso atto che la presente non necessita del controllo preventivo di merito e di legittimità e dell'invio a fini conoscitivi;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere dei revisori;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, per il quale si esprime parere favorevole di regolarità contabile;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa;

ART.1 di approvare la presente variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2028, competenza, all'interno della stessa Missione, stesso Programma, Titolo e Macroaggregato, di adeguamento degli stanziamenti a seguito di mutate esigenze di spesa, al fine di garantire la prosecuzione delle attività, come specificato in dettaglio negli allegati Spese dettaglio per capitolo e Riepilogo per capitolo, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

ART.2 di dare atto che la variazione compensativa è effettuata tra capitoli appartenenti alla stessa Missione, stesso Programma, Titolo e Macroaggregato e che pertanto si garantisce il mantenimento dei saldi invariati nei totali degli stanziamenti di competenza e cassa del Bilancio di previsione 2026/2028, come dimostrato negli allegati A e C e Sintesi Variazione, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART.3 di dare atto che la presente variazione non modifica i totali a quadratura del bilancio 2026/2028 e gli equilibri di bilancio e che, pertanto, non deve essere trasmessa in Tesoreria;

ART.4 di trasmettere ai fini conoscitivi la presente variazione al Bilancio di previsione 2026 /2028, annualità 2026, ai Dirigenti interessati e alla Direttrice Generale;

ART.5 di pubblicare la presente Determinazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell'ARPAS.

La Direttrice del Servizio
Teresa D'Oriano

Siglato da :

CARLA PORCU

Firmato digitalmente da
TERESA D'ORIANO
19/10/2026 10:48:15